المرسوم الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت في غرب إفريقيا الفرنسية (B.O.C. 1892) المعدل بالمرسوم 16 يونيو 1931 والمرسوم بتاريخ 20 دجمبر 1933

الفصل الأول: الحالة التي تعتبر فيها نزع الملكية إعلان ذو نفع عام

المادة 1. يتم نزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة في غرب إفريقيا الفرنسية من قبل سلطة قضائية.

المادة 2. لا يجوز للمحاكم إصدار قرار نزع الملكية إلا إذا تم التصريح عن المنفعة العامة والإشارة إليها في الأشكال المنصوص عليها في العنوانين 1 و 2 من هذا المرسوم. ومع ذلك ، فإن الأراضي التي تشكل الملكية الجماعية للسكان الأصليين أو التي يشغلها الزعماء الأصليون كممثلين للمجتمعات الأصلية وفقًا لقواعد القانون العرفي المحلي ، تظل خاضعة لأحكام لوائح الدولة التي تخصهم.

المادة 3. نتائج حق المصادرة:

1. من القانون الذي يصرح بالعمليات المخططة مثل: بناء الطرق ، والسكك الحديدية أو الموانئ ، والأعمال الحضرية ، والأعمال العسكرية ، وتنمية الغابات والحفاظ عليها ، وإصلاح المسارات في الجبال ، وحماية المواقع أو الآثار التاريخية ، وتطوير الطاقة الهيدروليكية وتوزيع الطاقة ، وتركيب الخدمات العامة ، وإنشاء أو صيانة الملك العام ، والصرف الصحي ، والري ، وأعمال التجفيف ، إلخ. ؛

2. من الفعل الذي ينص صراحة على المنفعة العامة للعمليات المذكورة. عندما يكون القانون الذي يصرح بالأعمال أو العمليات إما قانونًا أو مرسومًا أو أمرًا من الحاكم العام في مجلس الحكومة ، ولا يعلن عن منفعة عامة ، فإن هذا الإعلان سينتج عن أمر من الحاكم العام باعتباره اللجنة الدائمة لمجلس الحكومة ؛ في جميع الحالات الأخرى ، يتم إعلان المنفعة العامة بأمر من نائب المحافظ في لجنة دائمة لمجلس الإدارة. تعود الصلاحيات التي ينسبها هذا المرسوم إلى نواب الحاكم إلى المسؤول الإداري عن مقاطعة داكار والتوابع فيما يتعلق بإقليم المقاطعة.

المادة 4. خلال فترة سنة واحدة من مرسوم قابلية النقل المشار إليه في المادة 5 أدناه ، لا يجوز تشييد أي بناء أو إجراء أي غرس أو تحسين على الأرض الواقعة في منطقة ثابتة. بموجب القانون المذكور ، دون إذن نائب الحاكم. يمكن أن يحدد القانون التفسيري للمنفعة العامة على الفور الممتلكات المتأثرة ثم يتم تطبيق أحكام المادة 5 أدناه.

المادة 5. يحدد أمر صادر عن نائب الحاكم العقارات التي ينطبق عليها نزع الملكية عندما لا ينتج هذا التعيين عن القانون الإعلامي للمنفعة العامة. يغطي هذا المرسوم ، الذي يشكل فعل قابلية النقل ، جزء المباني المدرجة بالفعل في العمل أو الأساسية للتشغيل ؛ قد تستهدف أيضًا ، كليًا أو جزئيًا ، الجزء المتبقي من هذه المباني ، وكذلك المباني المجاورة ، عندما يُعتبر المصادرة ضروريًا لمصلحة النظافة أو الجمال أو لتحقيق الغرض من المرافق العامة المتوخاة بشكل أفضل ، أو حتى عند تنفيذ الأعمال ويجب أن تزود هذه المباني بقيمة تزيد عن 20٪. في هذه الحالة ، يشير المرسوم إلى طريقة استخدام قطع الأراضي التي لم يتم دمجها فعليًا في الهيكل أو شروط إعادة بيع قطع الأراضي المذكورة.

المادة 6. المرسوم المشار إليه في المادة 5 أعلاه أو ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 ، يسبق الفعل التصريحي للمنفعة تحقيق سلعي وغير ملائم. تحقيقا لهذه الغاية ، يتم إيداع المشروع المكتوب باللغة الفرنسية ، مع خطة تشير إلى الممتلكات المتضررة ، في قاعة المدينة (إذا كانت العقارات تقع في بلدية كاملة الخدمات) ، في مكاتب المسؤول ، لقراءة وتقديم ملاحظات لمدة شهر واحد من تاريخ إشعار الإيداع. في الحالات العاجلة المنصوص عليها في المادة 27 ، يمكن تقليص مدة التحقيق إلى ثمانية أيام. يتم تقديم إشعار بهذا الإيداع من خلال رعاية السلطة الإدارية عن طريق ملصقات مطبوعة بالفرنسية وملصقة على موقع حالة الممتلكات ، وكذلك على الأماكن المعتادة.

الفصل الثاني: الشروط الشكلية التي تسبق التنازل الودي عن الملكية

المادة 7. ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 5 في الجريدة الرسمية وفي الصحف الإعلانات القانونية عن حالة المباني إن وجدت. يتم إخطاره دون تأخير من قبل السلطة الإدارية للمالكين المهتمين والشاغلين والمستخدمين سيئ السمعة.

المادة 8 - في غضون شهرين من تاريخ إصدار المطبوعات والإخطارات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يتعين على المالكين المهتمين التعريف بالمزارعين أو المستأجرين أو أصحاب الحقوق العينية على مبانيهم ، وإلا ظلوا قائمين. وحده مسؤول أمام الأخير عن التعويضات التي قد يطالبون بها. يتعين على جميع الأطراف المعنية الأخرى أن تعلن عن نفسها خلال نفس الفترة ، وإلا فإنها تُحرم من جميع الحقوق.

المادة 9. بعد هذه الفترة ، يُدعى الأطراف المعنية المحددة في المادة السابقة للمثول ، إما شخصيًا أو بالوكالة ، مع الطرف القائم بالمصادرة أو بالوكالة عنه أمام لجنة مكونة من ثلاثة مسؤولين حكوميين يعيّنهم الملازم لهذا الغرض - أن يتوصل المحافظ إلى اتفاق ودي بشأن مقدار التعويض ، على أن يتم احتسابه وفق الأسس المنصوص عليها في المادة 13 أدناه. يحرر تقرير الاتفاقية من قبل أحد أعضاء اللجنة ويوقعه كل منهم. حتى بعد فشل محاولة التحويل الودية المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، يمكن للطرف المستحوذ على الملكية الاتفاق على مبلغ التعويض مع الأطراف المعنية المحددة في المادة 8 ، يتم تسجيل الاتفاقية من قبل رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ؛ أنها تنتج نفس الآثار التي كانت ستحدث لو تم التوصل إلى الاتفاق أثناء المثول الأول وانسحب من المحكمة.

المادة 10 - إذا كانت ممتلكات القاصرين أو الممنوعين أو الغائبين أو غيرهم من الأشخاص العاجزين مشمولة في سند النقل ، يجوز للأوصياء وأولئك الذين أرسلوا إلى الحيازة المؤقتة وجميع الممثلين الآخرين للأشخاص العاجزين ، بعد إذن من المحكمة

إعطاء الموافقة ، بناءً على طلب بسيط ، في غرف المجلس ، بعد سماع المدعي العام ، على تفويض التصرف في الممتلكات المذكورة. إذا كان مالك أحد الأراضي أو المباني التي ستتم مصادرتها موجودًا خارج المستعمرة ولم يترك وكيلًا أو ممثلًا معروفًا هناك ، يكون أمينًا مسؤولاً عن مصالحه في جميع الظروف المنصوص عليها في هذا المرسوم ؛ يجوز له ، إذا كان مخولًا بنفس الأشكال ، الموافقة على تقديم نقل ملكية للمالك الذي يمثله. تأمر المحكمة بإجراءات الحفظ وإعادة الاستخدام التي تراها ضرورية. تنطبق هذه الأحكام على المباني العقارية. يجوز للحاكم العام ونائب الحاكم ، على التوالي ، في الحالة نفسها ، نقل الملكية وديًا في المجال الخاص للحكومة العامة أو المستعمرات ، بعد التشاور ، حسب مقتضى الحال ، اللجنة الدائمة لمجلس الحكومة ، المجلس الخاص أو الإداري أو مجلس الاستعمار. يجوز لرؤساء البلديات نقل ملكية ممتلكات البلدية إذا تم تفويضهم بذلك من خلال مداولات المجلس البلدي المعتمد من قبل نائب الحاكم. مديري المؤسسات العامة لديهم نفس الخيار ، بعد استشارة مجلس إدارتهم وتفويض نائب الحاكم. يجوز للحاكم العام المفوض حسب الأصول الموافقة على نقل ملكية الممتلكات في المجال الخاص للولاية.

المادة 11. مباشرة بعد الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9 ، يتم إرسال جدول يحتوي على أسماء الأطراف المعنية الذين لم يحضروا أو لم يتفقوا على السعر وتعيين المباني المراد مصادرتها مع المستندات الأخرى إلى رئيس الجمهورية. محكمة حالة المبنى.

الفصل الثالث: حكم نزع الملكية وتحديد التعويضات.

المادة 12. المحكمة الابتدائية (أو قاضي الصلح ذات الاختصاص الموسع) التي تقع المباني الخاضعة لإجراءات المصادرة في منطقتها هي صاحبة الولاية القضائية الوحيدة لإعلان مصادرة المباني المذكورة في الجدول المشار إليه في المادة 11 أعلاه. وتحديد مبلغ التعويض في نفس الوقت.

المادة 13. يتم تحديد التعويض عن نزع الملكية مع الأخذ في الاعتبار في كل حالة:

1.1 **(نموذج9 مرسوم فبراير 1949 المادة 2.)** قيمة المبنى قبل تاريخ نزع الملكية ، من المفهوم أن القيمة المذكورة لا يجوز يتجاوز ما قاله المبنى في يوم إعلان المنفعة العامة. ومع ذلك ، فإن الإنشاءات والمزارع والتحسينات التي تم التصريح بها بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 ، الفقرة 1 ، تؤخذ في الاعتبار عند تقييم قيمة المبنى ؛

2. الربح أو الخسارة الرأسمالية الناتجة عن تنفيذ الأعمال المخطط لها بالنسبة للجزء الذي لم تتم مصادرته من المبنى. كل عنصر من العناصر التي تحددها الفقرة أعلاه يؤدي إلى تحديد الشكل. يجب أن يشمل التعويض عن نزع الملكية فقط الضرر الفعلي وبعض الضرر الناجم مباشرة عن المصادرة ؛ لا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير مؤكد أو طارئ أو غير مباشر.

المادة 14. يجب طلب الخبرة ، إذا طلبها أحد الأطراف. يجب أن يتم من قبل ثلاثة خبراء ، ما لم يتفق الطرفان على اختيار خبير واحد. يجوز إعفاء الخبير أو الخبراء من القسم.

المادة 15 - تمنح المحكمة ، عند الاقتضاء وبنفس الشكل ، تعويضاً منفصلاً للأطراف المعنية المحددة في المادة 8.

في حالة حق الانتفاع أو حق مشابه تقره الأعراف المحلية ، تحدد المحكمة تعويضًا واحدًا ، مع مراعاة القيمة الإجمالية للمبنى الذي يمارسه المالك والمنتفع بحقوقهم على مبلغ التعويض.

المادة 16. يجوز لمالك المبنى الخاضع للمصادرة الجزئية أن يطلب الاستحواذ الكامل عليه ، بإعلان رسمي يوجه إلى رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم المحدد للتعويض. وينطبق الشيء نفسه على مالك الأرض التي تقلصت ، نتيجة للتجزئة ، إلى ربع السعة الإجمالية ، إذا كان المالك المذكور لا يمتلك أي أرض متجاورة على الفور وإذا كانت القطعة التي تم تخفيضها على هذا النحو أقل من 10 آر.

المادة 17. القرارات الصادرة عن المحاكم بموجب المادة 12 من هذا المرسوم قابلة للاستئناف فقط عندما تكون قد فصلت في دعاوى التعويض التي تزيد عن 3000 فرنك. يكون الحكم الابتدائي واجب التنفيذ مؤقتًا ، على الرغم من الاستئناف ويخضع لدفع التعويض.

المادة 18. على الأطراف أن ينتخبوا محل الإقامة في بداية الإجراءات ، في مقر المحكمة الابتدائية لحالة المباني ، موضوع إجراءات نزع الملكية. يجوز تقديم الاستئناف وجميع الإجراءات اللاحقة في هذا المنزل المختار.

المادة 19. باستثناء الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 12 و 14 و 17 و 18 من هذا المرسوم ، فإن جميع قواعد الاختصاص القضائي والإجراءات المعمول بها في مسائل نزع الملكية هي قواعد القانون العام. الباقي دون تغيير.

الفصل الرابع: دفع التعويض عن الدخول في حيازة

المادة 20. من صياغة محضر التحويل الودي المنصوص عليه في المادة 9 ، أو من الحكم بنزع الملكية ، يتم تقديم التعويض الثابت للطرف المعني.

المادة 21. إذا رفض الأخير استلامه ، إذا كانت هناك اعتراضات أو في الحالة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ، فإن الإدارة مطالبة بإيداع التعويض في الخزانة.

المادة 22 - في حالة عدم قيام المالك المفترض بإبراز سند ملكية ، أو إذا كان العنوان المقدم غير منتظم ، فسيكون على الإدارة أيضًا إيداع التعويض. في هذه الحالة ، يُدرج إشعار في الجريدة الرسمية للمستعمرة ويتم عرضه بدلاً من حالة المبنى المُصادر يُعلن عن الأخير ومبلغ التعويض واسم المالك المفترض ؛ إذا لم يتم استلام أي اعتراض في غضون ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، يتم دفع التعويض إلى المالك المفترض.

المادة 23. إذا لم يتم دفع التعويض أو إيداعه في غضون ستة أشهر من صك التحويل الودي أو حكم المحكمة ، فإن الفائدة تبلغ 5 ٪ في السنة يتم استحقاقها تلقائيًا لصالح مالك انتهاء هذه الفترة.

المادة 24. عند دفع التعويض أو عند إيداعه ، وفقًا للمادتين 21 و 22 أعلاه ، يجوز للإدارة الاستيلاء على المبنى الذي تم نزع ملكيته.

المادة 25. القرارات والمطالبات وجميع الإجراءات الحقيقية الأخرى لا يمكن أن توقف المصادرة أو منع آثارها. يتم نقل حقوق المطالبين إلى التعويض والمبنى المتخلف عن السداد.

المادة 26. إذا كانت المباني التي تم الحصول عليها لأعمال المنفعة العامة لا تحصل على هذا المقصد أو إذا كانت المباني المصادرة بسبب الكسب الرأسمالي ، بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من هذا المرسوم ، لا يتم استخدامها وفقًا للإعلان. منفعة عامة ، قد يطلب المالكون السابقون أو المتنازلون لهم إعادتها. يتم تحديد سعر المباني المعاد تدويرها وديا ، وفي حالة عدم وجود اتفاق ، من قبل المحكمة ، في الأشكال المنصوص عليها أعلاه. لا يجوز بأي حال أن يتجاوز التثبيت من قبل المحكمة المبلغ الذي تم شراء المباني من أجله.

الفصل الخامس: أحكام استثنائية

المادة 27 - عندما تكون هناك ضرورة ملحة للاستيلاء على أرض غير مستغلة أو مبانٍ خشبية أو مواد مؤقتة أخرى معرضة لانتهاء الصلاحية ، ولا سيما فيما يتعلق بالأعمال العسكرية والصرف الصحي ، يُعلن الاستعجال بشكل خاص في الأشكال المنصوص عليها في المادة 3. في هذه الحالة ، يتم استدعاء الأطراف المعنية في إجراءات موجزة أمام المحكمة الابتدائية أو قاضي الصلح مع ولاية قضائية موسعة على حالة المبنى. يجب أن يذكر الاستدعاء المبلغ الذي قدمته الإدارة ليتم إرساله. في اليوم المحدد ، يتعين على الأطراف المعنية الإعلان عن المبلغ الذي يطلبون الإيداع فيه. تحدد

المحكمة مبلغ المبلغ المراد إيداعه وتأمر بأنه عند إيداع المبلغ المذكور ، يمكن للطرف الذي قام بنزع الملكية أخذ الحيازة على الفور. بعد الاستيلاء عليه ، يسعى وراء أكثر الأطراف مجتهدة ، وشرع في التثبيت النهائي للتعويض تنفيذاً للعنوانين الثاني والثالث من هذا المرسوم. إذا كان هذا التثبيت أكبر من المبلغ الذي حددته المحكمة ، فيجب تسجيل الملحق في غضون أسبوعين من حكم المصادرة.

المادة 28. في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمصادرة الأراضي غير المطورة أو المباني المصنوعة من الخشب أو غيرها من المواد المؤقتة الموجودة خارج المدن أو التجمعات السكانية أو عندما لا يكون من الممكن المضي قدمًا في تسوية ودية ، فإن محكمة حالة المبنى تقرر نزع الملكية ويحدد التعويض وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم. قراراتها قابلة للاستئناف فقط عندما يتم النطق بها في دعاوى التعويض التي تزيد عن 500 فرنك.

الفصل السادس: الاستغلال المؤقت

المادة 29. (تعديل مرسوم 24 أغسطس 1933). مع مراعاة استيفاء الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في نهاية هذه المادة ، يجوز لوكلاء الإدارة أو الأشخاص الذين تفوضهم حقوقها دخول الملكية الخاصة ، باستثناء المساكن ، وذلك بمناسبة العمليات التالية: الدراسات مشاريع لجميع الأشغال العامة أو الأعمال ذات المصلحة العامة أو العامة أو الجماعية ، والتي من المحتمل أن تؤدي أو لا تؤدي إلى مصادرة الملكية أو التثليث أو المسح أو التسوية المنفذة نيابة عن الدولة أو المستعمرة أو الكوميونات ؛ دراسات لتركيب أطراف أو إشارات تهدف إلى تحديد النقاط المثلثية وجميع المعالم الضرورية الأخرى. يجب أن يتم الأمر بالعمليات المذكورة أعلاه بقرار من نائب الحاكم ، مع تحديد طبيعتها ، والمنطقة التي يجب تنفيذها فيها وكذلك التاريخ الذي يجب أن يبدأوا فيه. يجب نشر هذا القرار قبل عشرة أيام على الأقل من باب المكاتب الإدارية (الدائرة أو دار البلدية). يتلقى الأشخاص المسؤولون عن

العمليات المذكورة نسخة مصدقة من القرار ، والتي يجب عليهم تقديمها في حالة الاستحواذ من قبل المالكين أو الشاغلين. في نهاية العمليات ، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين المالك أو الشاغل والإدارة على تسوية الضرر الذي قد يكون ناتجاً ، يتم تسوية التعويض كما في حالة الاحتلال المؤقت.

المادة 30. (تعديل بمرسوم 24 أغسطس 1933). عندما يكون من الضروري شغل قطعة أرض مؤقتًا ، إما لتثبيت علامات أو إشارات تهدف إلى تحديد النقاط المثلثية وجميع المعالم الضرورية الأخرى ، أو لاستخراج التربة أو المواد ، أو للتنقيب أو عمل رواسب من الأرض ، أو في بشكل عام ، بالنسبة لأي غرض آخر يتعلق بتنفيذ الأشغال العامة أو الأعمال ذات المصلحة العامة ، العامة أو الجماعية ، التي من المحتمل أو لا تؤدي إلى نزع الملكية ، يتم تشريح هذا الاحتلال بقرار مشابه لذلك المنصوص عليه في المادة السابقة ، مع الإشارة إلى الأعمال التي أمر بالاحتلال من أجلها ، والسطوح التي يجب أن تتصل بها ، وطبيعة الاحتلال ومدته المحتملة. لا يجوز مؤقتًا إشغال الساحات والبساتين والحدائق المجاورة للمساكن والمحاطة بأسوار. يجب أن يتم الإخطار المسبق بتضخيم القرار المذكور ، والذي يجب نشره أيضًا في الأوقات والأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة ، إلى المالك المعني ، من قبل السلطة الإدارية التي ينبثق منها.

المادة 31. (تعديل بمرسوم 24 أغسطس 1933). عندما يتم إنشاء محطة أو إشارة بشكل دائم على عقار معين ، إذا تعذر الحصول على النقل الودي للأرض اللازمة لموقعها أو الحفاظ عليها ، فسيتم مصادرتها لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة. يعاقب على إتلاف أو إتلاف أو إزاحة العلامات أو الإشارات بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 257 من قانون العقوبات. يسجل الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ضباط الضابطة العدلية ، وكذلك موظفو المصالح العامة المعنيون ، المحلفون حسب الأصول ، الذين سيحررون المحاضر.

المادة 32 - في حالة عدم وجود ترتيب بين المقاول والمالك المعني ، تبلغ الإدارة الأخير باليوم الذي يعتزم فيه المقاول الذهاب إلى المبنى أو أن يمثل هناك وتدعو في نفس الوقت إلى تعيين خبير المضي قدما على نحو يتعارض مع ما سيتم اختياره من قبل المقاول ، مع مراقبة المخزون.

المادة 33. في اليوم المحدد ، يضع الخبيران تقريراً عن العملية يجب أن يوفر العناصر اللازمة لتقييم الضرر. إذا لم يكن المالك ممثلاً ، يتحرك خبير المقاول بمفرده للتحقق من المخزون. في الحالة الأخيرة ، أو إذا اتفق الطرفان ، يمكن أن يبدأ العمل على الفور. في حالة الخلاف على الجرد ، يحضر الأكثر اجتهاداً أمام المحكمة.

المادة 34 - مباشرة بعد انتهاء الاحتلال المؤقت للأرض ، وفي نهاية كل حملة ، إذا كان العمل سيستمر عدة سنوات ، فإن الطرف الأكثر اجتهاداً ، في حالة عدم وجود اتفاق ودي بشأن التعويض ، يرفع دعوى أمام المحكمة لدفع التعويض المذكور. يتم تحديد التعويض مع مراعاة:

1. الأضرار التي لحقت بالسطح.
2. قيمة المواد المستخرجة.
3. القيمة المضافة الناتجة عن تنفيذ العمل للأرض.

لا ينتج عن الإنشاءات والمزارع والتحسينات أي تعويض عندما يثبت ، بسبب وقت إنشائها أو أي ظرف آخر ، أنها قد تم إنشاؤها بهدف الحصول على تعويض أعلى.

المادة 35 - لا يجوز الأمر بشغل الأراضي اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة بموجب الأقسام 29 وما يليها لمدة تزيد عن خمس سنوات. إذا امتد الاحتلال إلى ما بعد هذه الفترة وفي غياب اتفاق ودي ، يجب على الإدارة المضي قدما في نزع الملكية في الأشكال المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرسوم.

المادة 36 - وتحدد دعوى تعويض الملاك أو غيرهم من المستفيدين عن أي إشغال مؤقت للأرض مرخص به في الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم ، بمدة سنتين من وقت انتهاء الاحتلال.

الفصل السابع: تعويض زيادة القيمة

المادة 37. نتيجة لتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في المادة 3 ، اكتسبت الممتلكات الخاصة ، بخلاف تلك التي خضعت للمصادرة بموجب هذا المرسوم ، زيادة في القيمة تتجاوز 20 ٪ ، قد يضطر المالكون إلى دفع تعويض يساوي بحد أقصى نصف الفوائد المكتسبة من هذه الممتلكات.

المادة 38 - وفي هذه الحالة ، يحدد أمر الحاكم العام الصادر عن مجلس الحكومة ، بطريقة دقيقة ، المنطقة التي يلزم فيها تطبيق أحكام المادة 37 أعلاه والمباني الخاضعة.

المادة 39. في حالة عدم وجود اتفاق ودي بين الإدارة والمالك ، يتم الاستشهاد بالأخير بناءً على طلب الإدارة أمام المحكمة الابتدائية التي ، بعد التحقيق ومراجعة القضية وفقاً لقواعد القانون العام ، و تحدد الاستثناءات الناتجة عن هذا المرسوم قيمة كل عقار قبل وبعد تنفيذ العمل ، وإذا لزم الأمر ، يحددها لكل منها ، مقابل الربح الرأسمالي الذي اكتسبته وبعد خصم المبالغ أن المالك كان سيدفع بأي صفة كانت مقابل تنفيذ الأعمال المذكورة ، رقم التعويض الذي ينطبق عليها.

المادة 40 - تُسترد مخصصات القيمة المتزايدة وفقاً للقواعد التي تحكم مسألة المساهمات المباشرة. يجوز للمدينين أن يتنازلوا عن أي جزء من ممتلكاتهم إذا كان قابلاً للقسمة ، أو الممتلكات بأكملها ، وهذا بناءً على التقدير المُسدد ، وفقاً للباب الثالث أعلاه ، وفقاً للقيمة التي كان للعنصر قبل تنفيذ العمل الذي تمت إضافته منه نتج عن القيمة. في حالة رفض دفع التعويض أو التخلي عن المبنى ، يجوز للإدارة متابعة مصادرتها في النماذج المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من هذا المرسوم.

المادة 41 - تُحدد دعوى التعويض من جانب الإدارة ، في غضون عامين بعد الانتهاء من العمل الذي نتجت عنه الزيادة في القيمة.

الفصل الثامن: أحكام عامة

المادة. 42 - وتنظم إجراءات تنفيذ هذا المرسوم بقدر ما تقتضيه الضرورة بأمر من الحاكم العام في اللجنة الدائمة لمجلس الحكومة.

المادة 43. تلغي جميع الأحكام المخالفة، ولا سيما المرسوم الصادر في 15 فبراير 1889 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة في السنغال، والذي تم تعديله بموجب مراسيم 10 مارس 1903 و 8 أكتوبر 1913.